大渡口区铭信粉末加工厂
“3·18”一般机械伤害事故调查报告

2022年3月18日9时50分许，大渡口区铭信粉末加工厂在准备给厂内混合机进行加料时发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失120余万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求，受区政府委托，成立了由区应急局、区纪委监委、区公安分局、区总工会、建胜镇组成的事故调查组，并聘请市工贸安全生产专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位人员的处理意见和防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

事故单位的企业类型为个体工商户，经营者为凌*明，登记字号为大渡口区铭信粉末加工厂（以下简称铭信粉末），注册日期为2014年2月21日，经营场所位于重庆市大渡口区建胜镇民胜村四社，统一社会信用代码92500104*******NP75，经营范围为加工、销售：粉末；销售：铝合金型材、建筑材料及配件（不含危险化学品）。【以上经营范围法律、行政法规禁止的除外；法律、

行政法规限制的取得许可后经营】

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年3月18日上午，铭信粉末厂长熊*春安排工人刘*强、雷*春使用JBJ-5000混合机进行粉料混合作业，过程中混合机出现堵料，熊*春就与刘*强一起断开电源后将混合机混料缸盖板打开，用棍子进行疏通，其间接到李*好另有混合机混料缸被卡住了的报告，熊*春就安排刘*强、雷*春去帮助李*好。9时20分许，熊*春接到电话外出购买材料，出去前未将事发混合机混料缸盖板盖上，也没有将事发混合机正在维修的情况告知厂内任何人员，仅在机器总闸上挂上“正在作业、请勿合闸”警示牌。9时50分许，经营者凌*明在不知道事发混合机处于维修状态下安排吴*彬、雷*春进行混合机加料作业，作业前刘纯兵打开机器总闸，打开总闸时未发现机器总闸上挂有“正在作业、请勿合闸”警示牌，吴*彬与雷*春先后上到操作平台，准备给混合机加料；因为平台上没有加料铲，雷*春走下平台去取，回到平台上时发现吴*彬掉落混合机混合缸内。

（二）应急处置及救援情况

雷*春拿了加料铲返回平台时发现吴*彬掉落混合机混合缸内，随即大喊呼救，附近员工何*珍过来将混合机关机。经营者凌*明立即拨打119和120，10时30分许，119救援人员将吴*彬从

混合机内抬出来后，120急救医生抢救无效宣布死亡。接到事故报告后，区应急局、区公安分局、建胜镇等单位立即赶赴现场进行了事故处置。铭信粉末积极做好事故善后工作，确保了社会稳定。

三、人员伤亡情况

吴*彬，男，45岁，普工，户籍地址：重庆市梁平县碧山镇新元村1组100号，身份证号码：512224********4911，伤害程度：死亡。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1.员工吴*彬安全意识淡薄，违反工厂《设备操作规程》“回收混料缸检查安全盖，皮带罩是否盖好，未盖好严禁操作。”的规定，上到操作平台后，在发现混料机混料缸盖板未盖上的情况下，依然准备实施加料作业，不慎掉入混料机混料缸内致其死亡。

2.厂长熊*春维修没有结束外出购物，外出前未将事发混合机混料缸盖板盖上，也没有将事发混合机正在维修的情况告知厂内任何人员，未安排人员在机器总闸看护，未设置好“正在作业、请勿合闸”警示牌（事发前刘纯兵开机时未发现警示牌），违反了《JBJ-5000混合机使用说明书》“五、使用注意事项 6.检修时必须先切断电源，电源边设专人看护，并悬挂有人操作禁止合闸的警示牌。”的规定，造成物的不安全状态。

（二）事故间接原因

铭信粉末安全管理不到位，没有建立安全风险分级管控制度，没有发现并消除“吴*彬在混合机混料缸盖板未盖上情况下依旧进行作业。”和“厂长熊*春外出前未将事发混合机混料缸盖板盖上，也没有将事发混合机正在维修的情况告知厂内任何人员，未安排人员在机器总闸看护，未设置好‘正在作业、请勿合闸’警示牌。”的违章行为和安全隐患。

（三）事故性质

本次事故是一起生产安全责任事故。

五、处理意见

（一）对责任单位及经营者的处理意见

1.责任单位及经营者的违法行为

（1）铭信粉末。安全管理不到位，没有建立安全风险分级管控制度，没有发现并消除“吴*彬在混合机混料缸盖板未盖上情况下依旧进行作业。”和“厂长熊*春外出前未将事发混合机混料缸盖板盖上，也没有将事发混合机正在维修的情况告知厂内任何人员，未安排人员在机器总闸看护，未设置好‘正在作业、请勿合闸’警示牌。”的违章行为和安全隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制

度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”、第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定，对事故的发生负有责任。

（2）凌*明，铭信粉末经营者。没有建立安全风险分级管控制度，没有发现并消除“吴*彬在混合机混料缸盖板未盖上情况下依旧进行作业。”和“厂长熊*春外出前未将事发混合机混料缸盖板盖上，也没有将事发混合机正在维修的情况告知厂内任何人员，未安排人员在机器总闸看护，未设置好‘正在作业、请勿合闸’警示牌。”的违章行为和安全隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定，对本起事故负有领导责任。

2.事故责任单位的法律性质

本起事故的责任单位类型较为特殊，系起字号的个体工商户。针对铭信粉末和经营者凌*明的主体关系问题，区应急局向常年法律顾问重庆百事得律师事务所进行了咨询，该所提供的法律咨询意见认为：

（1）本起事故的责任单位铭信粉末性质较为特殊，系起字号的个体工商户，经营者为凌*明。在法律主体的性质划分上，按照《中华人民共和国民法典》第五十六条和《个体工商户条例》第二条第一款的规定，个体工商户是具有一定特征的自然人，不同于法人或其他组织。如将铭信粉末和凌*明作为2个法律主体分别对待，缺乏法律上的依据。

（2）结合司法实践中个体工商户的主体责任按自然人对待，对于将个体工商户字号列为被执行人的执行案件，人民法院可以直接执行该字号经营者的财产的具体实际，从合理性角度考量，也不宜将凌*明和铭信粉末作为两个法律主体对待，宜作为一个法律主体对待。

（3）根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第六十八条规定，该办法所称的生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户和自然人等生产经营主体。据此，凌*明作为个体工商户（登记字号铭信粉末）可以认定为安全生产监督管理领域的生产经营单位。

综上，建议将铭信粉末（凌*明）作为一个主体按照对生产经营单位有关规定进行处罚，不宜分别作为单位和单位负责人进行双重处罚。

3.行政处罚意见

参考法律咨询意见，建议将个体工商户凌*明（登记字号铭信粉末）作为一个违法行为主体。对其违法行为，建议由区应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;”的规定给予相应的行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见

1.吴*彬，铭信粉末员工。安全意识淡薄，违反工厂规定，上到操作平台后，在发现混料机混料缸盖板未盖上的情况下，依然准备实施加料作业，不慎掉入混料机混料缸内致其死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.熊*春，铭信粉末厂长且分管安全工作，没有建立安全风险分级管控制度，且在维修没有结束外出购物，外出前未将事发混合机混料缸盖板盖上，也没有将事发混合机正在维修的情况告知厂内任何人员，未安排人员在机器总闸看护，未设置好“正在作业、

请勿合闸”警示牌，存在违章行为造成事发时物的不安全状态，建议铭信粉末按照工厂内部规定进行处理。

3.雷*春，铭信粉末员工，安全意识淡薄，违反工厂规定，上到操作平台后，在发现混料机混料缸盖板未盖上的情况下，依然去取加料工具准备实施加料作业，建议铭信粉末按照工厂内部规定进行处理。

（三）其他意见

1.吴*彬安全意识淡薄，违反工厂规定，上到操作平台后，在发现混料机混料缸盖板未盖上的情况下,依然准备实施加料作业，不慎掉入混料机混料缸内致其死亡，鉴于其已死亡，建议免予追究其刑事责任。铭信粉末厂长熊*春虽然存在违章行为造成物的不安全状态，但吴*彬作为成年人应能发现不安全状态并停止作业，建议不予追究其刑事责任。

2.建胜镇主要领导、分管领导和责任科室能够严格按照“党政同责、一岗双责”要求，定期开展工作部署，认真落实年度执法检查计划，在日常工作中切实履行了属地监管职责，建议不予追究建胜镇及有关人员责任。

六、防范措施及建议

为深刻汲取本次事故的教训,预防和避免类似事故再次发生，提出如下建议：

（一）铭信粉末要结合自身生产经营活动建立安全风险分级

管控与隐患排查双重预防机制，全面梳理存在的各类安全风险，采取相应的管控措施，加强安全隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患，特别是针对混合机加料口与加料平台面平齐的情况，增设防护围栏，消除人员意外跌落的安全风险。

（二）铭信粉末要切实加强作业现场的安全管理，采取有效措施督促从业人员严格落实安全生产规章制度和安全操作规程，对从业人员违章行为要敢于较真斗硬，坚决制止从业人员的违章行为。

（三）铭信粉末要加强员工安全教育培训工作，切实提高员工的安全意识和安全技能。

以上防范措施和建议由建胜镇负责督促落实，并及时将整改落实情况报送区安委会办公室。

大渡口区铭信粉末加工厂

“3·18”一般机械伤害事故调查组

2022 年 6 月 9 日